

1518076-27.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Furto

Magistrado: RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... e recuperar o celular, mas o autor do furto se aproveitou e fugiu novamente. Ocorre que guardas civis que estavam em patrulhamento pela região aproximaram-se e lhe pediram que os acompanhasse para localizar o autor do furto. Assim, montou na sua motocicleta e os dois guardas civis seguiram a pé e conseguiram deter o autor do furto, cerca de 30 metros do local da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1518076-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518076-27.2022.8.26.0228 C. 1022/2022

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Furto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217804/2022 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 26678976 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2217804 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOÃO VITOR DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICHARD FRANCISCO CHEQUINI

Vistos.

JOÃO VITOR DA SILVA, qualificado aos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal, porque, como narrado na denuncia, no dia 10 de agosto de 2022, por volta das 13h50min, na Avenida Duque de Caxias, República, nesta Cidade e Comarca da Capital, subtraiu, em proveito próprio, o aparelho de telefone celular, da marca Xiaomi, avaliado em R\$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), pertencente à vítima Alexandre Fattori Junior.

A denúncia foi recebida, o réu citado. Sobreveio resposta à acusação. Em instrução, foram ouvidas vítima e testemunha comum. Interrogado, o acusado prestou confissão simples. Nos debates, o Ministério Público postulou a procedência da ação, enquanto

a Defesa foi por absolvição, com teses subsidiárias simples em termos de apenamento.

Síntese do necessário.

Relatado, DECIDO.

Denúncia PROCEDENTE.

Segundo apurado, na data e local dos fatos, JOÃO observou a vítima trafegando de motocicleta com o aparelho celular acoplado em um suporte instalado no veículo e decidiu pela subtração.

Aproveitou-se da baixa velocidade do veículo, em razão da grande quantidade de pessoas que estava no local, aproximou-se sorrateiramente da vítima e tomou para si o aparelho celular, evadindo-se. Logo em seguida, Alexandre saiu em perseguição ao acusado e, juntamente com um desconhecido, conseguiu alcançar e recuperar seu aparelho celular. Entretanto, JOÃO logrou êxito novamente em fugir.

Ocorre que os guardas municipais estavam pelo local dos fatos, onde havia grande aglomeração de usuários de drogas e flagraram a subtração, momento em que, juntamente com a vítima, foram ao encalço do réu, até que o encontraram e realizaram a abordagem.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão.

A autoria também é certa.

A vítima Alexandre Fattori Junior disse que estava trafegando com sua motocicleta, quando o réu aproveitou-se de sua baixa velocidade devido à quantidade de pessoas circulando no meio da rua, puxou seu telefone celular do suporte da moto e se evadiu, correndo. Saiu no encalço do acusado, juntamente com um transeunte desconhecido, conseguindo alcançá-lo e recuperar o celular, mas o autor do furto se aproveitou e fugiu novamente. Ocorre que guardas civis que estavam em patrulhamento pela região aproximaram-se e lhe pediram que os acompanhasse para localizar o autor do furto. Assim, montou na sua motocicleta e os dois guardas civis seguiram a pé e conseguiram deter o autor do furto, cerca de 30 metros do local da subtração, sendo seu aparelho recuperado, eis que ainda estava em suas mãos. Não teve dúvida alguma quanto à sua identificação, apontamento que hoje ratificou em sala própria.

O guarda municipal Vladimir Dias de Oliveira disse que, na data e local dos fatos, ele e outro guarda foram acionados para realizar o controle do espaço público onde havia grande aglomeração de usuários de drogas, na Avenida Duque de Caxias. Foi relatado que, quando chegaram no canteiro central da Avenida Duque de Caxias, os guardas visualizaram um desconhecido arrancar o telefone celular que estava no suporte da moto de Alexandre. Seguiram a pé no encalço do réu, acompanhados pela vítima, que os acompanhava de motocicleta. Conseguiram deter o réu, e a vítima, prontamente, o reconheceu sem qualquer sombra de dúvidas como sendo o autor do furto do seu telefone celular. O celular da vítima foi recuperado.

Interrogado, o réu fez-se confesso.

Foi o que se colheu da prova oral.

A autoria é certa, uma vez que, o réu foi reconhecido pela vítima como autor do furto e, ainda, estava em poder do butim; coroando a prova, a própria confissão.

Mais não é preciso dizer.

O crime tratado nos autos é consumado.

Houve posse tranquila do bem, mesmo breve (o que, inclusive, seria despidiendo, a rigor do entendimento firmado pelo C. STJ).

Se considerarmos também que houve o chamado “deslocamento da coisa”, igualmente o furto será consumado e, ainda, no momento em que a coisa deixou a esfera de disponibilidade da vítima também se aperfeiçoou o furto.

Assim, sob qualquer aspecto que se analise o fato, deve ser ele tido por consumado. Assim, ainda que a vítima, logo após perder o bem, o recupere ou ocorra perseguição, não há que se falar em furto na modalidade tentada, posto que o crime já se consumou quando o agente teve a posse do bem.

Neste sentido é a orientação do E. Supremo Tribunal Federal. “HABEAS CORPUS. FURTO CONSUMADO X FURTO TENTADO. ALTERAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, para a consumação do crime de furto, basta a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha tido a posse do objeto do delito, ainda que retomado, em seguida, pela perseguição imediata 2. A alteração do enquadramento jurídico dos fatos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial não constitui ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 3. Habeas corpus denegado”.

Procedente a denúncia.

Passo à fixação das penas.

Na primeira fase da dosimetria, a pena do réu partirá de 01 (um) ano de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos.

Na segunda fase do procedimento, constata-se que o réu é reincidente.

Todavia, dada sua confissão, dou as circunstâncias por compensadas.

Em vista da reincidência, deverá descontar a pena em regime inicial aberto, ora considerada a detração penal já verificada nos autos. A proximidade entre a condenação pretérita e a prática do crime aqui apurado não recomendam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o réu JOÃO VITOR DA SILVA, qualificado nos autos, à pena 01 (um) ano de reclusão, regime inicial aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, mínimos, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal.

Inviável o recurso em liberdade.

Em vista da pena ora aplicada, possível o recurso em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do acusado.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de novembro de 2022.

RICHARD FRANCISCO CHEQUINI
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA